

DEPARTAMENTO EMISOR: Departamento de Impuestos Directos	CIRCULAR N° GE CIRC.ID 18-2020
	FECHA:
MATERIA: Imparte instrucciones sobre tasa de pagos provisionales mensuales obligatorios (PPMO) que se deben aplicar durante los meses de abril de 2020 a marzo del 2021, los contribuyentes del IDPC que se encontraban sujetos al régimen de renta atribuida, sobre el recálculo voluntario del PPMO de acuerdo al nuevo inciso final de la letra a) del inciso primero del artículo 84 y otras modificaciones que afectaron al inciso final del artículo 84 y al artículo 86 de la Ley sobre Impuesto a la Renta tras las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.210 de 24 de febrero de 2020.	REF. LEGAL: Artículos 20 y 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta; artículo décimo octavo transitorio de la Ley N° 21.210 publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de 2020.

I **INTRODUCCIÓN**

En el Diario Oficial de 24 de febrero de 2020, se publicó la Ley N° 21.210, que introduce diversas modificaciones a la legislación tributaria (en adelante, la “Ley”).

La presente Circular tiene por objeto impartir instrucciones sobre la tasa de pagos provisionales mensuales obligatorios (PPMO) que se debe aplicar en el período de 12 meses a contar de abril de 2020. Por lo tanto, se incluye la situación particular del período entre abril de 2020 a marzo del 2021, de los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) que, conforme al texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) vigente hasta el 31.12.2019, se encontraban obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa sujetos al régimen de renta atribuida contenido en la letra A) del artículo 14 de la LIR, según su texto vigente hasta dicha fecha y que, conforme con las modificaciones incorporadas a la LIR por la Ley, sus propietarios pasan a tributar en base a retiros o distribuciones en conformidad con el régimen de la nueva letra A) del artículo 14 de la LIR.

En segundo término, se instruye sobre la modificación introducida a la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR, que dice relación con la opción que tendrán los contribuyentes de recalcular su tasa de PPMO cuando experimenten cambios relevantes en sus ingresos, costos o gastos que afecten o puedan afectar significativamente la renta líquida del ejercicio.

En tercer término, se instruye sobre las demás modificaciones introducidas al inciso final del artículo 84 y el artículo 86 de la LIR, que dicen relación con las rentas que no se considerarán para la determinación de los PPMO¹.

En un anexo se incorporan las disposiciones legales actualizadas referidas a las materias que se instruyen en la presente circular.

II **INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA**

1. **TASA DE IDPC APLICABLE A TODOS LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL RÉGIMEN DE LA LETRA A) DEL ARTÍCULO 14 DE LA LIR**

La Ley modificó el encabezado del artículo 20 de la LIR y estableció, además, que los contribuyentes que se acojan al Régimen Pro Pyme contenido en la letra D) del artículo 14 de la LIR tributarán con el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) con una tasa de 25%². Por su parte, los contribuyentes que determinen sus rentas efectivas en base a contabilidad completa y que se encuentren sujetos al régimen del artículo 14, letra A), de la LIR, según su texto vigente al 1 de enero de 2020, tributarán

¹ Cabe advertir que este Servicio en virtud del N° 3) y del N° 14) del Decreto N° 420 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial con fecha 1° de abril de 2020, modificado por el Decreto N° 1.043 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de julio de 2020, fue instruido para condonar el impuesto a que se refiere el artículo 84 letra a), en concordancia con los artículos 91 y 98 de la LIR, de los meses de abril a septiembre del año 2020, a los contribuyentes que establecen dicho numerales.

² Conforme a la ley N° 21.256, la tasa de IDPC de los contribuyentes sujetos al régimen Pro Pyme contenido en el N° 3 de la letra D) del artículo 14 de la LIR se redujo a 10% por las rentas obtenidas en los ejercicios 2020 a 2022.

con el IDPC con una tasa de 27% por las rentas percibidas o devengadas que obtengan a partir del año comercial 2020.³

De acuerdo con dicha modificación, los contribuyentes de la letra A) del artículo 14 de la LIR, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2019, esto es, el régimen de renta atribuida o también denominado régimen de IDPC con imputación total de crédito en los impuestos finales que a esa fecha contaban con una tasa de IDPC de 25%, y que a partir del 1° de enero de 2020 no se acojan al Régimen Pro Pyme, pasan al régimen del nuevo artículo 14, letra A), de la LIR, y por lo tanto, verán aumentada dicha tasa a un 27%, para año comercial 2020, que corresponderá al año tributario 2021.

1.1. Pagos provisionales mensuales obligatorios (PPMO)

Conforme a lo señalado, el artículo décimo octavo transitorio de la Ley establece la forma de armonizar la forma de determinación y pago de los PPMO que ordena la letra a) del artículo 84 de la LIR a cuenta del IDPC del año tributario 2021.

Lo anterior, como se señaló, resulta aplicable a las empresas que al 31 de diciembre de 2019 se encontraban sujetas al régimen de renta atribuida⁴ y que, desde el 1 de enero de 2020, no se acogieron al régimen Pro Pyme, y quedaron sujetas al régimen de la letra A) del artículo 14 de la LIR.

Así, en esos casos, para el cálculo de la tasa de los PPMO que corresponde aplicar sobre los ingresos brutos de los meses de abril de 2020 a marzo de 2021, las empresas deberán recalcular el IDPC declarado en abril 2020 sobre la Renta Líquida Imponible (RLI) correspondiente al año calendario 2019, aplicando la tasa vigente de dicho impuesto para el régimen de la letra A) del artículo 14 de la LIR del año calendario 2020, esto es, 27%.

Se hace presente que el recálculo que ordena la Ley debe efectuarse solo para fines del ajuste de la tasa de PPMO a pagar en el período comprendido entre abril 2020 y marzo 2021, y no afecta al IDPC aplicable sobre la renta obtenida durante el año comercial 2019.

1.2. Ejemplo

Mediante el siguiente ejemplo, se explica la forma de calcular la tasa de los PPMO, para el período abril 2020 a marzo 2021:

a) Antecedentes:

Base Imponible del IDPC para el año calendario 2019	\$ 90.000.000
IDPC pagado en abril 2020 (\$ 90.000.000 x 25%)	\$ 22.500.000
Tasa de PPMO año calendario 2019:	
• Enero a marzo 2019	0,9%
• Abril a diciembre 2019	1,7%
PPMO actualizados del año calendario 2019 (PPM que debió haber pagado).	\$ 18.500.000
Determinación Tasa Promedio: [(0,9 x 3) + (1,7 x 9)] / 12 =	1,5%

b) Desarrollo:

Recálculo del IDPC para el año tributario 2019 (solo para fines del ajuste de la tasa de PPMO a pagar en el período abril 2020 a marzo 2021) (\$ 90.000.000 x 27%)	\$ 24.300.000
---	---------------

³ A través de la letra a) del N° 10) del artículo segundo de la Ley, en relación con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley.
⁴ Contenido en la letra A) del artículo 14 de la LIR vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.

De igual modo, al momento de determinar la renta líquida provisional no corresponderá realizar ninguna rebaja por alguna franquicia tributaria o régimen especial, como, por ejemplo, el incentivo al ahorro a que se refiere la letra E) del artículo 14 de la LIR, o la opción que haya realizado la empresa de anticipar el crédito por IDPC, de acuerdo al N° 6.- de la letra A) del citado artículo¹¹.

Una vez calculada la renta líquida provisional, ésta se comparará con la renta líquida imponible definitiva que fue determinada por la empresa en el ejercicio comercial inmediatamente anterior, aplicando la proporción que corresponda al periodo del año que ha transcurrido, según la fecha en que la renta líquida provisional haya sido calculada. Así, por ejemplo, si la renta líquida provisional es determinada al 31 de marzo, se comparará con 3/12 de la renta líquida definitiva del ejercicio anterior; si la renta líquida provisional es determinada al 30 de junio, se comparará con 6/12 de la renta líquida definitiva del ejercicio anterior, y si la renta líquida provisional es determinada al 30 de septiembre, se comparará con 9/12 de la renta líquida definitiva del ejercicio anterior.

Si de la comparación anterior se constata una variación porcentual, positiva o negativa, igual o superior al 30%, el contribuyente tendrá derecho a ejercer la opción de recalcular su tasa de PPMO. En tal caso, dependiendo si la diferencia resultante es positiva o negativa, el recálculo de la tasa de los PPMO se incrementará o disminuirá, lo que conlleva un mayor o menor pago por este concepto.

Por último, la Ley establece que la renta líquida provisional determinada en los términos recién descritos, constituirá un “estado de situación” de conformidad al artículo 60 del Código Tributario, por lo tanto, formará parte de la documentación que el Director Regional o Director de Grandes Contribuyentes puede solicitar al contribuyente.

En forma adicional, el numeral v) del nuevo inciso final de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR, dispone que las empresas deberán mantener a disposición del Servicio de Impuestos Internos los antecedentes de la renta líquida provisional del trimestre respectivo mediante el expediente electrónico. Para estos efectos, el contribuyente deberá contar con dicha información y ponerla a disposición mediante expediente electrónico, cuando el Servicio así lo requiera.

2.4. Recálculo de la tasa de PPMO

Como se señaló precedentemente, para que corresponda el recálculo de la tasa de PPMO es necesario que la renta líquida provisional del ejercicio se vea afectada con una variación (positiva o negativa) igual o superior al 30% respecto a la renta líquida imponible proporcional del ejercicio comercial inmediatamente anterior.

Al momento de efectuar los cálculos, solo con fines de simplicidad, la variación señalada se representará con dos decimales, aproximando el segundo decimal hacia el número superior cuando el tercero sea igual o mayor a 5.

En relación a la tasa recalculada de PPMO, de acuerdo al numeral iii) del párrafo final de la letra a) del inciso primero del artículo 84, se determinará multiplicando la tasa de pago provisional mensual que debió utilizar el contribuyente en el trimestre inmediatamente anterior por 1 más el porcentaje de variación de la renta líquida provisional. Lo anterior, según da cuenta la siguiente fórmula:

$$\% \text{ PPM trimestre anterior} \times (1 + \text{variación de la RLI provisional})$$

Respecto a la tasa de PPMO que debe ser ajustada para determinar la tasa recalculada de PPMO, la ley ordena considerar aquella que debió haberse utilizado en el trimestre anterior al que se aplica la nueva tasa. Lo anterior, con el objeto de acercar lo más posible el monto de los PPMO con el IDPC que corresponda pagar por las rentas obtenidas en el mismo ejercicio

Así, cuando se recalcule la tasa de PPM, se podrán presentar las siguientes situaciones:

- a) Si se ejerce la opción de recalcular la tasa de PPMO sobre los ingresos de abril, mayo y junio, en base a la RLI provisoria determinada al 31 de marzo, se deberá ajustar la tasa

¹¹ Tampoco la rebaja pendiente de deducción al 31 de diciembre de 2019 por este mismo concepto, según lo dispuesto en el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la Ley.

obligatoria vigente que corresponde a los meses de abril del mismo año a marzo del año siguiente.

- b) Si se ejerce la opción de recalcular la tasa de PPMO sobre los ingresos de julio, agosto y septiembre, en base a la RLI provisoria al 30 de junio, se deberá aplicar la siguiente regla:
 - i) Si en el trimestre anterior (abril, mayo y junio) se ejerció la opción de ajustar la tasa obligatoria conforme al párrafo final de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR, se deberá ajustar dicha tasa para el trimestre siguiente.
 - ii) Si en el trimestre anterior (abril, mayo y junio) no se ejerció la opción de ajustar la tasa conforme al párrafo final de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR, se deberá ajustar la tasa obligatoria vigente que corresponde por los meses de abril del mismo año a marzo del año siguiente.
- c) Si se ejerce la opción de recalcular la tasa de PPMO sobre los ingresos de octubre, noviembre y diciembre, en base a la RLI provisoria al 30 de septiembre, se deberá aplicar la siguiente regla:
 - i) Si en el trimestre anterior (julio, agosto y septiembre) se ejerció la opción de ajustar la tasa obligatoria conforme al párrafo final de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR, se deberá ajustar dicha tasa para el trimestre siguiente.
 - ii) Si en el trimestre anterior (julio, agosto y septiembre) no se ejerció la opción de ajustar la tasa obligatoria conforme al párrafo final de la letra a) del inciso primero del artículo 84 LIR, se deberá ajustar la tasa obligatoria vigente correspondiente a los meses de abril del mismo año a marzo del año siguiente.

El siguiente ejemplo ilustra lo señalado precedentemente:

Antecedentes:

- Renta líquida imponible determinada al 31 de diciembre de 2019, declarada en el año tributario 2020, mediante el formulario N° 22: \$100.000.000.
- Renta líquida provisional determinada al 31 de marzo de 2020, en los términos del inciso final de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR \$14.254.691.
- Tasa obligatoria de PPMO determinada de acuerdo al inciso segundo de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR, vigente en el período abril 2019 a marzo de 2020: 2,3%.
- Tasa obligatoria de PPMO determinada de acuerdo al inciso segundo de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR, vigente en el período abril 2020 a marzo de 2021: 3%.

Desarrollo:

RLI proporcional..... $100.000.000 \times 3/12$ \$25.000.000

Variación..... $[(14.254.691 - 25.000.000) / 25.000.000]$... -0,4298¹²

Tasa recalculada de PPM $[3\% \times (1 + -0,4298)] \times 100 = 1,7106$ 1,7%¹³

La tasa recalculada de PPMO, que equivale a un 1,7%, de acuerdo al numeral iv) del párrafo final de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR se utilizará respecto de los ingresos brutos que se perciban o devenguen a contar del mes siguiente de la fecha en que corresponda su determinación. Por lo tanto, para el caso del ejemplo, será obligatoria por los meses de abril, mayo y junio de 2020.

¹² Si se exprese en porcentaje, deberán considerarse 2 decimales, aproximando el segundo decimal cuando el tercero sea igual o superior a 5.

¹³ Para simplificar se deberá considerar solo 1 decimal, aproximándolo cuando el segundo decimal sea igual o superior a 5.

Una vez cumplido el período de vigencia de la aplicación de la tasa recalculada, el contribuyente deberá retornar a la tasa obligatoria de PPMO a que se refiere el párrafo segundo de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR¹⁴. Sin embargo, como la LIR no limita solo a una la oportunidad para ejercer la opción en comento, el contribuyente podrá volver a recalcular su tasa de PPMO, en la medida que cumpla con los requisitos, para los meses julio, agosto y septiembre, ocasión en que su aplicación será obligatoria para dichos períodos, sin perjuicio de poder volver a recalcularla por los meses de octubre, noviembre y diciembre.

En resumen, el contribuyente puede recalcular su tasa de PPM en las 3 oportunidades en que la LIR lo permite, bajo el supuesto que se cumplen los requisitos correspondientes, y en caso de no hacerlo, deberá utilizar en su defecto la tasa obligatoria de PPM a que se refiere el inciso segundo de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR. Asimismo, esta tasa obligatoria de PPMO deberá ser utilizada en los meses de enero, febrero y marzo del año siguiente, períodos en los cuales el contribuyente no tiene la opción de recalcular nuevamente su tasa de PPM.

2.5. Determinación de una renta líquida provisional negativa

Teniendo en consideración que el objetivo de los pagos provisionales mensuales es realizar un abono o provisión a cuenta del IDPC que corresponderá pagar en el año tributario respectivo por la renta obtenida al término del ejercicio, mediante un pago provisional a medida que se va generando la renta, si el contribuyente determina que su renta líquida provisional es negativa, su tasa recalculada de PPMO será equivalente a 0%. Lo anterior, teniendo en cuenta que la renta líquida provisional del periodo del ejercicio en curso que se analiza, permite anticipar un resultado de pérdida tributaria al cierre del ejercicio, que, al no devengar un IDPC, hace inaplicable pagar un anticipo a su cuenta.

Sin embargo, como se indicó precedentemente, la nueva tasa recalculada de PPM (incluso 0%) sólo tendrá aplicación por el trimestre en que se opta por recalcular dicha tasa, es decir, respecto de la tasa que se calculó con la renta líquida provisional determinada al 31 de marzo, su aplicación regirá por los meses de abril, mayo y junio, fecha última en la cual podrá optar por recalcular nuevamente su tasa de PPM, siempre y cuando, cumpla con los requisitos para dichos efectos. En este último caso, en ausencia de una tasa en el trimestre anterior que pueda ser ajustada (por ser de tasa cero), se utilizará para el recálculo correspondiente la tasa obligatoria vigente por los meses de abril del presente año a marzo del año siguiente, de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR.

2.6. Oportunidad y forma de ejercer la opción

Los contribuyentes podrán ejercer la opción de recalcular su tasa de PPMO a través de la presentación del formulario 29 sobre declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, de acuerdo a las instrucciones que imparta este Servicio en una resolución.

El ejercicio de la opción deberá efectuarse dentro de los plazos legales para presentar las declaraciones del formulario 29 de los períodos tributarios abril, julio y octubre de cada año. Transcurrido dicho plazo legal, se extinguirá indefectiblemente el derecho del contribuyente para ejercer la opción respecto de un periodo vencido. Por otro lado, una vez ejercida la opción, ésta resulta irrevocable.

2.7. Ejemplo de la determinación de tasa PPMO del período abril 2021 a marzo 2022

El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento del cálculo de la tasa de PPMO para el período comprendido entre el mes de abril de 2021 a marzo de 2022, cuando el contribuyente haga uso de la opción del recálculo de la tasa de PPMO durante el ejercicio 2020 en los términos prescritos en el párrafo final de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR:

¹⁴ En el caso del ejemplo, 3%

ANTECEDENTES:

Base Imponible del IDPC para el año calendario 2020	\$ 90.000.000
IDPC que corresponderá pagar en abril 2021 (\$ 90.000.000 x 27%)	\$ 24.300.000
Tasa de PPMO año calendario 2020:	
• Enero a marzo; tasa variables del inc. 2° de la letra a) del inciso 1° del artículo 84.	0,9%
• Abril a junio; tasa recalculara del inciso final de la letra a) del inciso 1° del artículo 84.	1,7%
• Julio a septiembre; tasa variables del inc. 2° de la letra a) del inciso 1° del artículo 84.	3,0%
• Octubre a diciembre; tasa recalculara del inciso final de la letra a) del inciso 1° del artículo 84.	2,3%
PPMO actualizados año calendario 2020 (corresponde al PPMO que debió haber pagado).	\$ 14.500.000

DESARROLLO:

Determinación Tasa Promedio: [(0,9 x 3) + (1,7 x 3) + (3,0 x 3) + (2,3 x 3)] / 12 = 1,975	1,98%
Determinación del incremento de la tasa promedio aplicada durante el año calendario 2020: (IDPC - PPMO año 2020 actualizados) x 100 (PPMO año 2020 actualizados) Vale decir: { [(24.300.000 - 14.500.000) / 14.500.000] x 100 } = 67,5862069	67,59%
Determinación tasa PPMO (1,98% * 1,6759) = 3,318282%	3,3%

ENTONCES:

Tasa de los PPMO a aplicar durante enero a marzo 2021	3,0%
Tasa de los PPMO a aplicar durante abril a diciembre 2021 (*)	3,3%
Tasa de los PPMO a aplicar durante enero a marzo 2022	3,3%

(*) Sin perjuicio de la opción de recalcular la tasa de PPMO de acuerdo al inciso final de la letra a) del inciso 1° del artículo 84 de la LIR.

3. OTRAS MODIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS PPMO

A contar del 1° de enero de 2020, se suprimió la letra i) del inciso primero y el inciso segundo del artículo 84¹⁵ de la LIR, que decían relación con los PPMO que afectaban a los contribuyentes sujetos al régimen simplificado establecido en el artículo 14 ter letra A). Esta modificación tuvo lugar con motivo de la derogación de dicho régimen, el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Por otra parte, se modifica el inciso final del artículo 84¹⁶ de la LIR, actualizando la referencia legal respecto de las rentas gravadas en el extranjero que no formarán parte de los ingresos brutos para los fines de efectuar los PPMO. En consecuencia, a contar del 1° de enero de 2020 quedarán liberadas de esta obligación las rentas cuyos impuestos soportados en el extranjero pueden ser utilizados como créditos en Chile conforme al artículo 41 A de la LIR.

La modificación a este inciso final también excluyó de los ingresos brutos que se consideran para la determinación de los PPMO, a las rentas señaladas en la letra a) del N° 2 del artículo 33 de la LIR, que corresponden a dividendos percibidos y utilidades sociales percibidas o devengadas por las empresas, en tanto no provengan de sociedades o empresas constituidas fuera del país. Esta modificación tiene por objeto no afectar con la exigencia de computar en la base de los PPMO a cantidades que en definitiva no formarán parte de la renta líquida imponible y, que por tal motivo, no

¹⁵ Mediante las letras b) y c) del N° 52 del artículo segundo de la Ley.
¹⁶ Mediante la letra d) del N° 52 del artículo segundo de la Ley.

devengarán un IDPC.

Finalmente, como consecuencia de la modificación señalada en el párrafo anterior, se modificó el artículo 86 de la LIR¹⁷, estableciendo que las rentas recién mencionadas no deben ser consideradas como rentas exentas¹⁸ para efectos de reducir la tasa de los PPMO, por cuanto no constituyen parte de la base de dichos pagos, aclarando así que no procede una doble deducción de las mismas.

III VIGENCIA DEL IMPUESTO Y DE LA PRESENTE CIRCULAR

Las normas legales de que trata la presente Circular, rigen a contar del 1° de enero de 2020, de conformidad al artículo octavo transitorio de la Ley.

Saluda a Ud.,

DIRECTOR

CFS/CCP/LGS **DISTRIBUCIÓN:**

Internet

Oficina de gestión normativa

Diario Oficial en extracto

¹⁷ De acuerdo al numeral 53 del artículo segundo de la Ley.

¹⁸ En consideración a lo dispuesto en el N° 1 del artículo 39 de la LIR.

ANEXO: NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS

1) Inciso primero del artículo 20 de la LIR.

“Establécese un impuesto de 25% que podrá ser imputado a los impuestos finales de acuerdo con las normas de los artículos 56, número 3), y 63. Conforme a lo anterior, para los contribuyentes que se acojan al Régimen Pro Pyme contenido en la letra D) del artículo 14, la tasa será de 25%. En el caso de los contribuyentes sujetos al régimen del artículo 14 letra A, el impuesto será de 27%. Este impuesto se determinará, recaudará y pagará sobre (...)”

2) Nuevo inciso final de la letra a) del inciso primero del artículo 84 de la LIR.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el contribuyente experimente cambios relevantes en sus ingresos, costos o gastos que afecten o puedan afectar significativamente la renta líquida del ejercicio, podrá recalcular la tasa de los pagos provisionales a que se refiere esta letra. Para este efecto se considerarán las siguientes reglas:

- i) La disminución o aumento de la renta líquida estimada de manera provisional determinada de acuerdo al literal siguiente, deberá ser al menos de un 30% respecto del monto de dicho concepto determinado por el trimestre que finaliza el 31 de marzo, 30 de junio o 30 de septiembre del mismo ejercicio, según corresponda, de acuerdo a los registros contables respectivos.
- ii) La renta líquida provisional a que se refiere el numeral i) anterior se preparará de acuerdo a las reglas generales de determinación de la renta líquida, sin considerar ajustes de corrección monetaria ni determinar partidas a que se refiere el artículo 21 y constituirán un estado de situación de conformidad al artículo 60 del Código Tributario.
- iii) La nueva tasa de pago provisional se determinará multiplicando la tasa de pago provisional mensual que debió utilizar el contribuyente en el trimestre inmediatamente anterior por uno más el porcentaje de variación determinado conforme al numeral i) anterior:
- iv) La nueva tasa se utilizará respecto de los ingresos brutos que se perciban o devenguen a contar del mes siguiente de la fecha que corresponda a la determinación que permite este párrafo.
- v) Los contribuyentes que recalculen sus pagos provisionales mensuales por aplicación de este inciso deberán mantener a disposición del Servicio de Impuestos Internos los antecedentes de la renta líquida provisional del trimestre respectivo mediante el expediente electrónico.
- vi) El Servicio, mediante una o más resoluciones, establecerá las reglas necesarias para facilitar y hacer efectiva esta opción.”

3) Inciso final del artículo 84 de la LIR, modificado.

“Para los fines indicados en este artículo, no formarán parte de los ingresos brutos el reajuste de los pagos provisionales contemplados en el Párrafo 3° de este Título, las rentas gravadas en el extranjero a que se refiere el artículo 41 A y el ingreso bruto a que se refieren los incisos segundo al sexto del artículo 15 y las rentas señaladas en la letra a), del número 2, del artículo 33.”

4) Artículo 86 de la LIR, modificado.

“Los contribuyentes que durante un ejercicio comercial obtengan ingresos brutos correspondientes a rentas total o parcialmente exentas del impuesto de primera categoría, y que no las hubieran obtenido en el ejercicio comercial anterior, podrán reducir la tasa de pago provisional obligatorio a que se refiere el artículo 84 letra a), en la misma proporción que corresponda a los ingresos exentos dentro de los ingresos totales de cada mes en que ello ocurra. La tasa así reducida se aplicará únicamente en el mes o meses en que se produzca la situación aludida. Para estos efectos, no se considerarán rentas exentas, aquellas señaladas en la letra a), del número 2, del artículo 33.”

5) Artículo decimoctavo transitorio Ley

“Tratándose de contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2019, que desde el 1 de enero de 2020 deban sujetarse a las nuevas disposiciones de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente a contar de dicha fecha, para los efectos de lo señalado en el inciso segundo, de la letra a), del artículo 84 de dicha ley, deberán recalcular el impuesto de primera categoría con la tasa de impuesto que rija en el año calendario 2020, para determinar el porcentaje que deben aplicar a los ingresos brutos por los meses de abril 2020 a marzo 2021”